

1500416-84.2019.8.26.0370

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano Qualificado

Magistrado: Ayman Ramadan

Comarca: Monte Azul Paulista

Foro: Foro de Monte Azul Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... ônus prova inatendido (art. 156, caput, Cód. Proc. Penal). Tráfico: tipicidade independente da constatação de atos de mercancia. Pena-base: mínimo legal.

Multirreincidência: acréscimo de 2/3. Readequação: 1/3. Art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006: atipicidade, não sendo o caso de tráfico eventual. Regime fechado: adequação. Recurso não provido, com observação para, de ofício, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Azul Paulista

Foro de Monte Azul Paulista

Vara Única

Rua Floriano Peixoto, nº 515, Monte Azul Paulista-SP - cep 14730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500416-84.2019.8.26.0370 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500416-84.2019.8.26.0370

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2261547/2019 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 3365/2019 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

2261547 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA, 3365/19/912 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA,

2261547 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA, 3365/19/912 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA,

2261547 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA, 3365/19/912 - DEL.POL.MONTE AZUL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Henrique Fagliari

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ayman Ramadan

Vistos.

LUIS HENRIQUE FAGLIARI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, no artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro; no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro; no artigo 331 do Código Penal; no artigo 329 do CP;

artigo 129, caput, do CP, por três vezes, em razão do disposto no artigo 329, §2º, do CP; no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 19h05min, nas imediações do bairro São Felipe, próximo à Praça Adolfo Arado e em frente a uma igreja evangélica, nesta cidade e comarca de Monte Azul Paulista, conduziu o veículo automotor Dodge Ram 2500 RC, placas KJM-3411, com capacidade psicomotora alteras em razão da influência de álcool.

Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado trafegou em velocidade incompatível com a segurança na referida via pública, nas proximidades de local em que havia grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano, fugindo das autoridades locais. Consta, ainda, que, instantes depois dos primeiros eventos, no posto de combustíveis situado na Rua São Pedro, 232, nesta cidade e comarca de Monte Azul Paulista, o denunciado desacatou os guardas civis municipais Jhonny Carneiro Romanelli e Agnaldo Thomaz Ribeiro, funcionários públicos no exercício de suas funções.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após ter desacatado os funcionários públicos, o denunciado se opôs à execução de ato legal, consistente em sua prisão em flagrante, mediante violência exercida com emprego de socos, chutes, cabeçadas e mordidas, e ameaças aos guardas civis Jhonny Carneiro Romanelli, Agnaldo Thomaz Ribeiro e Rogério Prioli, ofendendo, neste contexto, a integridade corporal destes três indivíduos, causando-lhes as lesões corporais de natureza leve.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas, o denunciado deteriorou, desferindo diversos chutes, parte do compartimento traseiro do automóvel Fiat/Palio Weekend Adventure, placas FAP-9465, de propriedade do município de Monte Azul Paulista.

A denúncia foi recebida (fls. 123/124).

O réu foi citado, e apresentou resposta à acusação (fls. 170/174).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 180), foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral, e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais (fls. 447/455), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa (fls. 461/465), por sua vez, pugnou pela absolvição, sob o fundamento da inexistência de quaisquer dos delitos que foram imputados na peça acusatória.

Afirmou que há imagens do momento da abordagem, nas quais é possível constatar abuso de autoridade, pois os guardas municipais teriam agredido e humilhado o réu, configurando constrangimento ilegal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão é procedente.

A materialidade do delito resta caracterizada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/12), pelo documento (fls. 13/15), pelas imagens (fls. 16/18), pelos laudos periciais (fls. 125/128; 143/144; 145/146 e 166/167).

A autoria, igualmente, resta inconteste.

O réu, na fase extrajudicial (fl. 07), disse que, na data dos fatos, ingeriu algumas latas de cerveja pela tarde, mas não estava embriagado. Saiu com a sua camionete, mas um dos pneus estourou, razão pela qual parou no posto para trocá-lo. Nesse momento, foi abordado pelos GCMs, que chegaram querendo algemá-lo. Não desacatou ou resistiu à prisão, mas apenas indagou sobre o porquê da abordagem. Também não agrediu fisicamente ou ameaçou de morte os GCMs. Em juízo, disse que algumas semanas antes do ocorrido teve um atrito com ROGÉRIO PRIORI, por ligação telefônica, devido a uma multa na quantia aproximada de R\$ 30.000,00, aplicada em razão do som em sua camionete. Durante a discussão, ROGÉRIO PRIORI falou que ainda o prenderia. Na data dos fatos, saiu a noite para comer e o pneu da sua camionete

furou, de modo que parou no posto para arrumar. Já havia notado que estava sendo seguido por ROGÉRIO PRIORI. Entrou na conveniência para comprar um salgado, e, na saída, discutiu com ROGÉRIO, o qual disse que o prenderia naquele dia. Minutos depois, chegaram as viaturas dos guardas. Revidou e tentou escapar, pois não tinha feito nada errado e estava inconformado com a situação. Foi derrubado e algemado pela guarda, a qual não explicou o motivo pelo qual estavam levando-o. Não realizou bafômetro ou exame de sangue. Sofreu diversas agressões físicas pela guarda com taser e spray de pimenta. Foi colocado na viatura em direção à Bebedouro e acusado arbitrariamente. Não fugiu e nem estava em alta velocidade, pois o pneu da camionete estava furado. Não ingeriu bebida alcoólica, droga, tampouco estava em posse de qualquer objeto ilícito. Já tinha histórico de atrito com ROMANELLI e AGNALDO, por causa de som e festas, mas nunca esteve envolvido com atividade criminosa.

A testemunha ROGÉRIO PRIOLI, guarda civil municipal, disse que, na data dos fatos, houve o recebimento de denúncia dando conta de que a pessoa conhecida como "Felicão" estaria trafegando na contramão e em alta velocidade no bairro São Felipe. Foi dado sinal de parada, mas o acusado não obedeceu. Depois, houve nova denúncia informando de que ele teria estacionado no "posto Ipiranga". Foi o acusado abordado, mas se recusou a deixar o veículo, dizendo que ninguém entraria no veículo dele, tampouco forneceu a documentação. Indagado se havia ingerido bebida alcoólica, ele respondeu que havia ingerido cerveja e feito uso de cocaína. Por conta da visível embriaguez, foi dada voz de prisão. Como ele tem um porte físico considerável, ele resistiu à abordagem, e alguns agentes foram lesionados pelo réu, inclusive o depoente. Foi o réu levado até o pronto atendimento e continuou ameaçando os agentes. No interior da viatura, o réu quebrou o compartimento de preso.

A testemunha JOHNNY CARNEIRO ROMANELLI, guarda civil municipal, apresentou a mesma versão exposta pela testemunha anterior. Acrescentou que o réu trafegava em alta velocidade, em direção perigosa, inclusive passando defronte a igrejas e locais de grande aglomeração.

A testemunha AGNALDO THOMAZ RIBEIRO, guarda civil municipal, apresentou a mesma versão exposta pelas testemunhas anteriores.

A testemunha REGINALDO ORIGUELA MAGOSSO disse que trabalhava no posto de gasolina, e que, na data dos fatos, o réu compareceu no local, foi até a conveniência, momento em que foi abordado pelos guardas civis.

A testemunha JOSÉ FAGLIARI NETO, genitor do réu, disse que estava em Ribeirão Preto, quando recebeu uma ligação informando-o de que o seu filho estava preso.

A testemunha WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS disse ser amigo do réu e que, no dia dos fatos, após ter conhecimento dos fatos, passou a acompanhar a diligência. Conversou com o réu, que estava nervoso por ter sido algemado. Pediu para que os guardas abrissem o compartimento para que o réu respirasse, no que foi atendido. Depois, um dos guardas passou a discutir com o réu, o que gerou novo tumulto.

A testemunha MARCIO DA SILVA DIAS disse que trabalhava no posto de gasolina, e que, no dia, o réu compareceu no local, e, depois de aproximadamente 20 minutos, a guarda civil. No entanto, estava trabalhando e não prestou atenção aos detalhes. Pois bem.

Preliminarmente, tocante à alegação de constrangimento ilegal, pelo que se constata da prova colhida, em verdade, houve necessidade de uso de força moderada justamente em razão da resistência empreendida pelo réu durante a abordagem, conforme se verá adiante.

Com efeito, nos vídeos mencionados pela i. Defesa apenas se constata que o réu estava bastante agitando, e que, ao ser detido, resistiu à abordagem, inclusive, ingressando dentro da sua camionete, o que motivou o uso de força para retirá-lo (11'40 do vídeo 2).

Ademais, na própria ficha do atendimento médico do réu há a informação de que ele estava agitado e desacatando a todos (fl. 27), cabendo acrescentar que não foram verificadas lesões corporais aparentes.

Aponte-se, aliás, que a referida informação - algemado, agitado e desacatando a todos, com a necessidade de uso de força para contê-lo -, foi prestada pelo médico

que o atendeu, que, obviamente, não o conhecia e sequer possuía relação com a abordagem no posto de gasolina.

No mais, de acordo com a prova produzida em juízo, verifica-se que há prova robusta no tocante aos crimes de embriaguez ao volante, direção perigosa, resistência, desacato, dano qualificado e lesão corporal.

Nos termos do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, configura-se o crime pela simples conduta de conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou, ainda, sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Os fatos ocorreram após o início da vigência da Lei n. 12.760/12, bem como da Resolução do CONTRAN n. 432, de 23 de janeiro de 2013, que, em seu artigo 3º, enuncia a exigência de comprovação de um dentre os requisitos que traz.

Confira-se:

“Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: I – exame de sangue; II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência; III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro); IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. § 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. § 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro. § 3º Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa”.

E, por sua vez, o artigo 5º, prevê, em seu inciso III, o seguinte:

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por: II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II. (g.n.).

Por fim, o Anexo II prevê expressamente os seguintes sinais:

VI. Sinais observados pelo agente fiscalizador: a. Quanto à aparência, se o condutor apresenta: i. Sonolência; ii. Olhos vermelhos; iii. Vômito; iv. Soluços; v. Desordem nas vestes; vi. Odor de álcool no hálito.

No caso dos autos, o formulário de constatação de embriaguez ao volante (fls. 13/15) aponta, com clareza, diversos dos requisitos acima descritos.

Dessa forma, portanto, indubitável a materialidade, bem como a autoria do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Tocante ao crime descrito no artigo 311 do CTB (direção perigosa), igualmente, a prova é robusta.

Ora, na hipótese, os guardas municipais foram acionados, vez que o réu estava transitando em alta velocidade, na contramão de direção e “cantando pneus”.

Após receber ordem de parada, o acusado não a atendeu e acelerou o seu veículo, passando por uma praça e em frente uma igreja evangélica – local que contava com uma aglomeração de pessoas.

Tocante à credibilidade que se deve atribuir aos testemunhos dos guardas municipais, digna de transcrição a lição exposta pelo I. Desembargador Geraldo

Wohlers, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão prolatado em apelação interposta contra sentença deste Magistrado, em relação ao depoimento dos policiais em juízo, verbis:

“Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (in, TJSP, Apelação nº 0001693-59.2010.8.26.0619, rel. Des. GERALDO WOHLERS, j. 28/02/2012)”.

No que pertine aos delitos de resistência, desacato, lesão corporal leve e dano, as versões dos guardas municipais foram uníssonas ao apontar que o réu, ao ser abordado por eles, resistiu à ordem dada, valendo-se de violência, o que exigiu o emprego de força moderada para contê-lo.

Não bastasse, o próprio vídeo mencionado pela i. Defesa apenas robustece a versão exposta pelos guardas, a qual foi amparada, também, pelo teor da ficha de atendimento de fl. 27, na qual o médico que o atendeu confirmou os fatos: o réu estava agitado, e, embora algemado, desacatou a todos e foi necessário o uso de força para contê-lo.

Acrescente-se, ainda, que o réu, durante a abordagem, desacatou os guardas municipais, chamando-os de “cornos, filhos da puta e corruptos”.

Tocante ao delito de lesão corporal leve, para além da versão exposta pelas vítimas, guardas municipais, há prova material da lesão, consistente nos laudos periciais de fls. 143/144; 145/146 e 166/167.

Por fim, em relação ao crime de dano qualificado imputado ao réu, igualmente, de rigor a sua responsabilização penal, uma vez que o laudo pericial de fls. 125/128 comprovou a existência dos danos na viatura, os quais, de acordo com os guardas municipais, foram causados pelo réu que teria chutado no momento da prisão.

De outro lado, a versão exposta pelo réu acerca de animosidades pretéritas com os guardas não restou comprovada nos autos, já que há, nesse ponto, somente as suas alegações.

As testemunhas ouvidas em Juízo, igualmente, nada acrescentaram a fundamentar tal narrativa, e competia ao réu o ônus da prova de que os guardas agiram com o inusitado propósito de prejudicá-lo, não tendo dele se desincumbido.

Confira-se:

Apelação: tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Recurso: Defesa. Cerceamento de defesa: não realização de exame pericial no celular apreendido. Atipicidade: prova que em nada alteraria o desfecho da ação penal. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria: provas bastantes para o decreto condenatório. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade. Alegação de “animosidade” pretérita: ônus prova do réu, inatendido. Inconsistência dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação: ônus prova inatendido (art. 156, caput, Cód. Proc. Penal). Tráfico: tipicidade independe da constatação de atos de mercancia. Pena-base: mínimo legal. Multirreincidência: acréscimo de 2/3. Readequação: 1/3. Art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006: atipicidade, não sendo o caso de tráfico eventual. Regime fechado: adequação. Recurso não provido, com observação para, de ofício, readequação da pena. (TJ-SP - APR: 15002853220218260567 SP 1500285-32.2021.8.26.0567, Rel. Des. Bueno de Camargo, 15ª Câmara de Direito Criminal; j. 01/04/2022)

Logo, a condenação pelos delitos de embriaguez ao volante, direção perigosa, resistência, desacato, dano qualificado e lesão corporal é medida de rigor. Verificado os crimes, passo a dosar as penas.

(i) Crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito

Brasileiro).

Analisando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, já que conta com condenação criminal transitada em julgado após a data do presente fato, mas relacionada a crime praticado anteriormente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVANTE GENÉRICA. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (...)

3. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. 7. Ordem de habeas corpus não conhecida. (g.n., STJ, HC 281662, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 27/03/2014).

De fato, o réu fora condenado nos processos nº 1500136-16.2019.8.26.0370, data do fato 14.11.2018, transitado em julgado em 05.10.2020 (fl. 430)

Por tal motivo, elevo em 1/6 a pena, para fixar a pena base em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência (processo n. 0000297-08.2016.8.26.0370, transitado em julgado em 12.09.2017 – fl. 428; 0008795-62.2013.8.26.0576, extinção da punibilidade em 02.09.2019 – fls. 431/432).

Considerando que o réu conta duas condenações aptas ao reconhecimento da reincidência, em respeito ao princípio da individualização da pena, em virtude do qual deve responder de forma mais rigorosa do que aquele que porventura ostente uma única condenação apta a tanto, elevo a pena em 1/4, para fixar a pena base em 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno em definitiva a pena anteriormente fixada.

Com relação à suspensão do direito de dirigir, procedo à contabilização tal qual fixada para a pena privativa de liberdade, aumentando-se em 1/6, na primeira fase, e a aumentando em 1/4 na segunda fase, para fixá-la em 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias, conforme acórdão em apelação contra sentença deste Magistrado: TJSP, Apelação nº 0002593-56.2010.8.26.0291, 4ª Câmara. Dir. Criminal, rel. Des. Euvaldo Chaib, v.u., j. 16.10.12.

O regime inicial será o semiaberto em razão da reincidência.

(ii) Crime de Direção Perigosa (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro).

Analisando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, pois conta com condenação criminal transitada em julgado após a data do presente fato, mas relacionada a crime praticado anteriormente, conforme dantes demonstrado, razão pela qual elevo em 1/6 a pena, para fixar a pena base em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência (processo n. 0000297-08.2016.8.26.0370, transitado em julgado em 12.09.2017 – fl. 428; 0008795-62.2013.8.26.0576, extinção da punibilidade em 02.09.2019 – fls. 431/432), em relação a qual, em respeito ao princípio da individualização da pena, elevo a pena base em 1/4, para fixar a pena base em 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno em definitiva a pena anteriormente fixada.

O regime inicial será o semiaberto em razão da reincidência.

(iii) Resistência (artigo 329, caput, do Código Penal).

Analisando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, pois conta com condenação criminal transitada em julgado após a data do presente fato, mas relacionada a crime praticado anteriormente, conforme dantes demonstrado, razão pela qual elevo em 1/6 a pena, para fixar a pena base em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência (processo n. 0000297-08.2016.8.26.0370, transitado em julgado em 12.09.2017 – fl. 428; 0008795-62.2013.8.26.0576, extinção da punibilidade em 02.09.2019 – fls. 431/432), em relação a qual, em respeito ao princípio da individualização da pena, elevo a pena base em 1/4, para fixar a pena base em 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno em definitiva a pena anteriormente fixada.

O regime inicial será o semiaberto em razão da reincidência.

(iv) Desacato (artigo 331, caput, do Código Penal).

Analisando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, pois conta com condenação criminal transitada em julgado após a data do presente fato, mas relacionada a crime praticado anteriormente, conforme dantes demonstrado, razão pela qual elevo em 1/6 a pena, para fixar a pena base em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência (processo n. 0000297-08.2016.8.26.0370, transitado em julgado em 12.09.2017 – fl. 428; 0008795-62.2013.8.26.0576, extinção da punibilidade em 02.09.2019 – fls. 431/432), em relação a qual, em respeito ao princípio da individualização da pena, elevo a pena base em 1/4, para fixar a pena base em 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno em definitiva a pena anteriormente fixada.

O regime inicial será o semiaberto em razão da reincidência.

(v) Dano Qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal).

Analisando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, pois conta com condenação criminal transitada em julgado após a data do presente fato, mas relacionada a crime praticado anteriormente, conforme dantes demonstrado, razão pela qual elevo em 1/6 a pena, para fixar a pena base em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência (processo n. 0000297-08.2016.8.26.0370, transitado em julgado em 12.09.2017 – fl. 428; 0008795-62.2013.8.26.0576, extinção da punibilidade em 02.09.2019 – fls. 431/432), em relação a qual, em respeito ao princípio da individualização da pena, elevo a pena base em 1/4, para fixar a pena base em 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno em definitiva a pena anteriormente fixada.

O regime inicial será o semiaberto em razão da reincidência.

(vi) Lesão Corporal (artigo 129, caput, do Código Penal).

Analisando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, pois conta com condenação criminal transitada em julgado após a data do presente fato, mas relacionada a crime praticado anteriormente, conforme dantes demonstrado, razão pela qual elevo em 1/6 a pena, para fixar a pena base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência (processo n.

0000297-08.2016.8.26.0370, transitado em julgado em 12.09.2017 - fl. 428; 0008795-62.2013.8.26.0576, extinção da punibilidade em 02.09.2019 - fls. 431/432), em relação a qual, em respeito ao princípio da individualização da pena, elevo a pena base em 1/4, para fixar a pena base em 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Considerando o concurso formal ante a existência de três vítimas, de rigor seja somada a fração de 1/6, perfazendo-se o montante de 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de detenção.

O regime inicial será o semiaberto em razão da reincidência.

Por conta do concurso material, as penas perfazem o montante de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se mostrar recomendável na espécie, especialmente pela reincidência, embora não específica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para condenar o réu LUIS HENRIQUE FAGLIARI, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do i) artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias; ii) artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; iii) artigo 329, caput, do Código Penal, às penas de 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; iv) artigo 331, caput, do Código Penal, às penas de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; v) artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, às penas de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção; vi) artigo 129, caput, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, os quais, em razão do concurso material, perfazem o montante de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, faculto-lhe o manejo de recurso nessa condição.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para que proceda à suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Monte Azul Paulista, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA